COMPLIANCE AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO MAR RELATIVI A DERIVATI SU COMMODITY E QUOTE DI EMISSIONE

Edison S.p.A. - Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization

Procedura Interna N° 03/18 rev. 3
Data Prima Emissione: Marzo 2019
VERSIONE ITALIANA

SOMMARIO

TABELLA DELLE REVISIONI 3

1 PREMESSA 4
1.1 Scopo del documento 4
1.2 Ambito di Applicazione 4
1.3 Destinatari 4
1.4 Ruoli e responsabilità 4
1.5 Riferimenti 5

2 ATTIVITÀ PER L'ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO MAR 7
2.1 Obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette 7
2.2 Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione 10
2.3 Obbligo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione 14
Istituzione e composizione del Registro degli Insider 14
Creazione della sezione singolo evento relativa alla specifica informazione privilegiata 14
Aggiornamento del registro degli insider 16
2.4 Obbligo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione 17

ALLEGATO I – TEMPLATE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 18

ALLEGATO II – REGISTRO DEGLI INSIDER, SEZIONI RELATIVE A SPECIFICHE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 19

ALLEGATO III – ELENCO REFERENTI DI AREA 20

ALLEGATO IV – ISCRIZIONE DIPENDENTI E COLLABORATORI 21

ALLEGATO V – ISCRIZIONE SOGGETTI ESTERNI 29

ALLEGATO VI – CANCELLAZIONE DIPENDENTI E COLLABORATORI 34

ALLEGATO VII – CANCELLAZIONE SOGGETTI ESTERNI 36

ALLEGATO VIII – COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO DATI 37

TABELLA DELLE REVISIONI

N° REVISIONE	DATA	SINTESI DELLE MODIFICHE
01	Luglio 2018	Prima emissione
02	Dicembre 2018	Aggiornamento Registro Insider

1 PREMESSA

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha l'obiettivo di definire attività, ruoli e responsabilità per l'adempimento agli obblighi normativi introdotti dal Regolamento UE No. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio c.d. MAR - Market Abuse Regulation (da qui in avanti anche MAR o Regolamento MAR) e relativi a derivati su commodity e quote di emissione ai quali Edison S.p.A., e in particolare la Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, è soggetta, in coerenza con le linee guida definite nella Norma Generale 09/18 "Policy COMMODITY MARKET ABUSE" adottata dal Gruppo Edison.

1.2 Ambito di Applicazione

La presente procedura si applica alla Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization

1.3 Destinatari

Destinatari della presente procedura sono tutte le Unità Organizzative di Edison S.p.A. e tutte le Unità Organizzative del Gruppo Edison coinvolte nell'adempimento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento MAR relative a derivati su commodity e quote di emissione alle quali Edison S.p.A. è soggetta.

1.4 Ruoli e responsabilità

Al fine di adempiere agli obblighi normativi di previsti dal Regolamento MAR con riferimento ai derivati su commodity e quote di emissione ai quali Edison S.p.A. è soggetta, la presente procedura prevede il coinvolgimento dei seguenti attori:

- Funzione Compliance & Business Process Support, nel seguito anche COMP, che ha il compito di gestire e coordinare le attività di compliance della Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization e di supportare i Focal Point nella definizione e nell'implementazione di azioni in assolvimento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento;

- Focal Point della Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, che hanno il compito di interfacciarsi con la Funzione Compliance & Business Process Support per lo svolgimento delle attività di gestione operativa della compliance demandate alle Business Units e alle Direzioni della Divisione;

- Business Units e Direzioni della Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, che hanno il compito di gestire operativamente alcune attività di compliance

anche mediante il supporto della Funzione Compliance & Business Process Support qualora necessario;

- Direzioni e Funzioni Extra Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, che supportano le Unità Organizzative della Divisione nella gestione operativa di alcune attività di compliance.

  In particolare, sono coinvolte:

  - La Direzione Internal Audit con riferimento all'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;

  - La Direzione Corporate Affairs con riferimento all'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette e all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione.

1.5 Riferimenti

Nel seguito sono elencati i principali riferimenti alla normativa esterna e ai documenti aziendali considerati come riferimento per la redazione del presente documento:

Riferimenti Esterni

[1] Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 Gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e all'abuso di mercato – MAD I

[2] Regolamento (UE) No. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 sugli abusi di mercato – MAR

[3] Regolamento Delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 9 marzo 2016 che integra il Regolamento (UE) No. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospette

[4] Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

[5] Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il

formato delle registrazioni a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[6] Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[7] Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

[8] Regolamento (UE) No. 1031/2010 della Commissione del 12 Novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

[9] Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

[10] Question & Answers on the Market Abuse Regulation, come emesse e aggiornate di tempo in tempo da ESMA

[11] Testo Unico della Finanza – TUF, Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 129 del 03 Agosto 2017

Riferimenti Interni

[12] Modello di Organizzazione e di Gestione (ai sensi del D.lgs. 231/2001)

[13] Codice Etico

[14] Norma Generale 09/18 "Policy COMMODITY MARKET ABUSE"

[15] Norma Generale 47/2006 "Gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni riservate e privilegiate relative a Edison e ai suoi strumenti finanziari"

2 ATTIVITÀ PER L'ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO MAR

Nel presente documento vengono definite le attività, i ruoli e le responsabilità previste per l'assolvimento agli obblighi normativi definiti nel Regolamento MAR con riferimento a derivati su commodity e quote di emissione all'interno di Edison S.p.A..

Con particolare riferimento alle attività previste per l'assolvimento agli obblighi definiti dal Regolamento MAR all'interno della Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, al fine di garantire una gestione completa e coerente della compliance all'interno della Divisione, la Funzione COMP (presidio di compliance centralizzato per la Divisione) si avvale del supporto di «Focal Point di Divisione» per la collaborazione con le BU e le Direzioni della Divisione (Cfr. Disposizione Generale 09/18). I "Focal Point", individuati all'interno delle Unità Organizzative di Divisione, sono referenti che collaborano con la Funzione COMP per quanto concerne la definizione delle azioni necessarie per l'assolvimento delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti MAR e REMIT e ne coordinano l'implementazione nelle strutture di competenza.

2.1 Obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

Attori coinvolti: COMP e la Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization nella sua interezza, Direzione Internal Audit

Processo di adempimento all'obbligo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette:

La Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, ai fini dell'adempimento alle prescrizioni stabilite dal Regolamento MAR, ha adottato un sistema di monitoraggio automatico delle operazioni le cui funzionalità e modalità di utilizzo, soddisfano quanto indicato nel capitolo 4.3.2 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo.

Il perimetro di analisi dello strumento di monitoraggio copre tutte le attività di negoziazione svolte dalle Unità Organizzative della Divisione e rientranti nel perimetro di applicazione del Regolamento MAR[1] ed è costantemente monitorato dai Focal Point della Divisione che hanno cura di notificare tempestivamente ogni eventuale variazione del perimetro di operatività delle strutture di propria competenza alla Funzione COMP. In particolare, i Focal Point notificano, tramite la mail complianceG&P@edison.it, eventuali variazioni inerenti:

- Le tipologie di prodotti negoziati dalle Business Unit o Direzioni di competenza;
- Il luogo e le modalità di negoziazione di tali prodotti quali un Mercato Regolamentato, un sistema MTF, un sistema OTF o contratti bilaterali;

[1] Per la definizione del perimetro di applicazione, si veda l'articolo 2 del Regolamento MAR e il Capitolo 2 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo

- Le fonti dati disponibili per le analisi di mercato di tali strumenti, qualora siano dati necessari al sistema di monitoraggio automatico delle operazioni;

- Altro, qualora lo ritengano rilevante o se richiesto da COMP.

La Funzione COMP verifica se le eventuali variazioni nel perimetro di monitoraggio automatico siano rilevanti ai fini dello strumento di monitoraggio ed in tal caso provvede conseguentemente a richiedere l'aggiornamento del sistema di monitoraggio e a calibrare le relative soglie necessarie alle analisi stesse.

In coerenza con quanto definito nel Capitolo 4.3.2 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo, le operazioni identificate dal sistema di monitoraggio automatico come potenzialmente sospette di abuso del mercato vengono sottoposte a analisi e verifiche approfondite ad opera della Funzione COMP. In particolare, la Funzione COMP, esegue le verifiche necessarie utilizzando livelli di approfondimento differenti:

1. Come primo step la Funzione COMP verifica, anche mediante il confronto con eventuali analisi precedentemente svolte, che le operazioni sospette riscontrate non siano falsi positivi dovuti alla taratura di eventuali soglie del sistema di monitoraggio e, nel caso, provvede a ricalibrare opportunamente tali soglie;
2. Qualora le operazioni segnalate dal sistema come potenzialmente sospette non si rivelino falsi positivi, la Funzione COMP effettua per conto proprio un approfondimento di tali operazioni, tenendo in considerazione le condizioni e l'andamento dei mercati ad esse associati:

   a) Nel caso in cui gli approfondimenti conducano all'identificazione di motivazioni che giustifichino l'esecuzione delle operazioni già identificate come potenzialmente sospette, tali operazioni vengono segnalate dalla Funzione COMP al Responsabile della Business Unit o della Direzione di competenza e condivise, a fini formativi, con il personale attivo sui mercati;

   b) Nel caso in cui a seguito degli approfondimenti svolti, la Funzione COMP non abbia identificato le motivazioni che giustifichino l'esecuzione delle operazioni sospette, qualora non ritenga che il Direttore della Business Unit o Direzione di competenza abbia avuto responsabilità nell'esecuzione di tali operazioni, comunica le operazioni in questione al Direttore della Business Unit o Direzione di competenza e provvede ad analizzare i casi sospetti mediante il suo supporto. In seguito alle analisi effettuate:

      i.) Nel caso in cui siano state identificate opportune motivazioni, la Funzione COMP e il Direttore della Business Unit o Direzione di competenza provvedono a segnalare, a fini formativi, tali le operazioni al personale attivo sui mercati;

      ii.) Nel caso in cui non siano state identificate motivazioni che giustifichino l'esecuzione delle operazioni sospette, la Funzione COMP, in concerto con il Direttore della Business Unit o della Direzione, provvedono ad informare la Direzione Internal Audit e il Direttore di Divisione. Successivamente la Funzione COMP, con il supporto della Direzione

Corporate Affairs, procede con la segnalazione all'Autorità competente del potenziale abuso di mercato ai fini MAR, secondo le modalità previste dal processo definito nel Capitolo 4.3 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo.

c) Nel caso in cui a seguito degli approfondimenti svolti, la Funzione COMP non abbia identificato le motivazioni che giustifichino l'esecuzione delle operazioni sospette, qualora ritenga che il Direttore della Business Unit o Direzione di competenza abbia avuto responsabilità nell'esecuzione di tali operazioni, provvede a comunicare gli approfondimenti svolti per proprio conto alla Direzione Internal Audit. In seguito ad una analisi condivisa di tali operazioni, qualora non sia stata identificata alcuna motivazione per giustificare tale comportamento, la Funzione COMP in concerto con l'Internal Audit, provvede ad informare il Direttore di Divisione, qualora ritenga che il Direttore della Divisione non abbia avuto responsabilità nell'esecuzione di tali operazioni. Successivamente la Funzione COMP, con il supporto della Direzione Corporate Affairs, procede con la segnalazione all'Autorità competente del potenziale abuso di mercato ai fini MAR, secondo le modalità previste dal processo definito nel Capitolo 4.4 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo.

La Funzione COMP archivia e conserva per un periodo minimo di cinque anni:

- Gli ordini e le transazioni identificate come potenzialmente sospette di manipolazione di mercato, identificando in particolare per ogni operazione sospetta il prodotto considerato e la data della potenziale manipolazione;
- Le condizioni di mercato nel quale tali operazioni e transazioni hanno avuto luogo (e.g. presenza di informazioni privilegiate, chiusura del mercato, settlement di un derivato);
- Le modalità e le informazioni utilizzate per le analisi, con particolare riferimento alla data di inizio e fine degli approfondimenti necessari e agli attori coinvolti nel processo di analisi;
- Le motivazioni che hanno portato alla giustificazione delle operazioni o transazioni sospette;
- Altro, qualora lo ritenga rilevante.

2.2 Obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione

Attori coinvolti: COMP e la Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization nella sua interezza

Processo di adempimento all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione:

La Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization considera informazioni privilegiate in ambito quote di emissione le informazioni connesse alle quote di emissione che abbiano un carattere preciso, che non siano state rese pubbliche e che, nel caso in cui fossero rese pubbliche, possano avere un impatto significativo sui prezzi, in accordo con quanto descritto nel Capitolo 3.2 della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo.

Qualora una risorsa della Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization, venga a conoscenza di informazioni che potrebbero essere considerate informazioni privilegiate[2] relative al mercato delle quote di emissioni, verifica, se possibile, con la funzione COMP, la natura delle informazioni; qualora le informazioni vengano confermate essere potenzialmente informazioni privilegiate o se non fosse possibile effettuare questa verifica con COMP segnala tempestivamente, via email, tali informazioni al Referente di Area, così come individuato all'allegato III e alla funzione COMP. La segnalazione viene effettuata utilizzando il template (Allegato I) compilato, per quanto possibile, in tutte le sue parti. Il Referente di Area stabilisce con le modalità e nel rispetto delle logiche identificate nel paragrafo "4.2.1" della Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo, con il supporto della Funzione COMP e delle altre Aree Aziendali potenzialmente coinvolte, se tali informazioni si configurino come informazione privilegiata. Nel caso in cui ritenga di essere in possesso di un'informazione privilegiata, ne informa il Direttore di Divisione.

Qualora non sussistano motivazioni che comportino la necessità di ritardarne la pubblicazione, il Referente di Area provvede a confermare l'identificazione di tali informazioni come Informazione Privilegiata alla Funzione COMP, con indicazione delle persone che ne sono a conoscenza, al fine della compilazione o aggiornamento del Registro degli Insider (si veda il capitolo 2.3 del presente documento) e a raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione del template standard riportato nell'Allegato I del presente documento. Il Referente di Area procede successivamente alla compilazione del template standard (Allegato I) e lo invia per email alla Direzione Short Term Power Portfolio Management. Il Referente di Area procede quindi alla pubblicazione con il supporto della Direzione Short Term Power Portfolio Management che effettua il caricamento manuale delle informazioni rilevanti su una piattaforma idonea all'adempimento dell'obbligo MAR.

[2] In relazione alle imprese o agli stabilimenti che il Gruppo Edison, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per cui aspetti operativi il Gruppo Edison o l'impresa è responsabile in tutto o in parte

Nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni richieste dal Regolamento MAR per avvalersi del ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione e qualora, in via eccezionale, il Direttore di Divisione o il Referente di Area, in accordo con il Direttore di Divisione, ritenga opportuno avvalersi di tale facoltà, richiede l'approvazione dell'Amministratore Delegato. Successivamente il Referente di Area provvede a raccogliere e archiviare le informazioni indicate nel seguito:

a) Data e ora:

   i.) Della prima esistenza dell'informazione privilegiata presso il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

   ii.) Dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;

   iii.) Della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata da parte del partecipante al mercato delle quote di emissioni.

b) Identità delle persone che presso il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:

   i.) Dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della descrizione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;

   ii.) Del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;

   iii.) Dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata;

   iv.) Della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.

c) Prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste per poter avvalersi della facoltà di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata relativa al mercato delle quote di emissione e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:

   i.) Presidi posti in atto per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate da parte di altre persone oltre a quelle che, presso il partecipante al mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

   ii.) Modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Successivamente alla raccolta e all'archiviazione delle informazioni precedentemente indicate, il Referente di Area provvede a trasmettere alla Funzione COMP tramite la mail complianceG&P@edison.it, le informazioni raccolte e la volontà di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate in questione. La Funzione COMP verifica quindi che le condizioni indicate

dal Responsabile dell'Unità Organizzativa siano adeguate e sufficienti per la pubblicazione ritardata delle stesse.

Durante il ritardo, il Referente di Area monitora la permanenza delle condizioni previste per il ritardo ed in particolare verifica che l'informazione privilegiata rimanga riservata, adoperandosi affinché siano rispettate le regole sul trattamento interno e la circolazione delle informazioni. Nel caso in cui si accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni previste per il ritardo, il Referente di Area informa tempestivamente la Funzione COMP per la valutazione delle misure da adottare, compresa la comunicazione al pubblico di tali informazioni.

L'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione non viene meno nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di ritardarne la pubblicazione. Non appena cessi la sussistenza delle condizioni che hanno comportato la necessità di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata, il Referente di Area provvede alla compilazione del template riportato nell'Allegato I del presente documento e alla sua pubblicazione con il supporto della Direzione Short Term Power Portfolio Management, a cui lo invia per la pubblicazione. Lo stesso Referente di Area provvede anche alla tempestiva comunicazione alla Funzione COMP dell'avvenuta pubblicazione in ritardo delle informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione fornendo in particolare indicazione dell'ora di pubblicazione.

Immediatamente dopo che l'informazione privilegiata è stata comunicata al pubblico, la Funzione COMP, con il supporto della Direzione Corporate Affairs, provvede alla tempestiva formalizzazione alla CONSOB di una notifica dell'avvenuto ritardo della pubblicazione che comprenda le seguenti informazioni:

a) Identità del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa;

b) Identità del notificante: nome, cognome, posizione presso il partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) Estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;

d) Identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico;

e) Data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;

f) Identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

La notifica del ritardo alla CONSOB, come indicato dall'Autorità stessa sul proprio sito web[3], è effettuata dal Gruppo Edison "*via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it",* specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Nel caso in cui la Direzione Short Term Power Portfolio Management, riscontri eventuali anomalie nella pubblicazione delle informazioni privilegiate (e.g. malfunzionamento del sistema IT), la stessa Funzione comunica le anomalie riscontrate alla Funzione COMP che si occupa della gestione delle problematiche di compliance che potrebbero emergere a seguito di possibili ritardi nella pubblicazione delle informazioni stesse. È compito della Direzione Short Term Power Portfolio Management coinvolgere le Unità Organizzative di competenza (e.g. Information & Communication Technology) al fine di procedere tempestivamente alla risoluzione di tali anomalie.

La Funzione COMP con cadenza mensile verifica che le informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione siano state pubblicate coerentemente con quanto richiesto dal Regolamento MAR e collabora con la Direzione Short Term Power Portfolio Management per la risoluzione delle potenziali anomalie emerse durante l'analisi.

Ai fini di un aggiornamento continuo sugli argomenti inerenti gli obblighi del Regolamento MAR, la Funzione Compliance & Business Process Support ha la responsabilità di programmare, in collaborazione con la Direzione Human Resources & Organization, corsi di formazione periodica rivolti al personale di Divisione individuato dai Focal Point.

[3] Link: http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato

2.3 Obbligo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione

Attori coinvolti: COMP e la Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization nella sua interezza, Responsabili di Aree extra-Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization appartenenti a Edison S.p.A.

Processo di adempimento all'obbligo di redazione del Registro degli Insider relativo alle quote di emissione:

È istituito presso la Funzione COMP il registro degli insider di Edison per quanto concerne le informazioni privilegiate connesse al mercato delle quote di emissione per la Società Edison S.p.A. La Funzione è responsabile di amministrare (creare e aggiornare) tutte le sezioni di cui si compone tale registro, curando l'iscrizione delle persone, l'aggiornamento dei dati che le riguardano e l'eventuale cancellazione dei nominativi.
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa che ha segnalato un'informazione privilegiata connessa al mercato delle quote di emissione e ogni persona iscritta al Registro è responsabile della tempestiva segnalazione alla Funzione COMP di ogni cambiamento che possa comportare la necessità di procedere all'aggiornamento del Registro degli Insider.

Istituzione e composizione del Registro degli Insider

Ogni qualvolta venga individuata una nuova informazione privilegiata connessa al mercato delle quote di emissione la Funzione COMP ha il compito di aggiungere al Registro degli Insider una nuova sezione.

Il registro degli insider si compone della seguente sezione:

I. sezione singolo evento – elenco suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata, in cui sono registrate le persone aventi accesso all'informazione privilegiata riferita al singolo evento a cui la sezione fa riferimento;

In ciascuna sezione singolo evento possono essere iscritte le persone di seguito indicate qualora abbiano accesso a tale specifica informazione:

- ogni soggetto interno - dipendenti e collaboratori - di Edison e delle società controllate;
- i soggetti esterni che svolgono determinate funzioni in nome o per conto di Edison e delle società controllate in forza di uno specifico mandato.

Creazione della sezione singolo evento relativa alla specifica informazione privilegiata

La creazione di una sezione singolo evento nonché l'iscrizione dei nominativi delle persone che hanno accesso alla relativa informazione privilegiata, è tempestivamente effettuata dalla Funzione COMP sulla base della segnalazione ricevuta. Le informazioni ricevute sono eventualmente integrate con i dati forniti dalla direzione Human Resources ovvero dalle stesse persone iscritte, come precisato di seguito.
La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:

a. la tipologia di informazione privilegiata comunicata o il suo nome in codice;

b. l'identità delle persone che hanno avuto accesso a tale informazione:
   i. in caso di persona fisica: il nome, il cognome, la denominazione sociale della società di appartenenza, se diversa da Edison;
   ii. in caso di persona giuridica: la denominazione sociale nonché i dati di cui al precedente punto relativi a una persona di riferimento in grado di individuare (e iscrivere nel proprio registro degli insider) tutti coloro che all'interno della propria società/struttura hanno accesso all'informazione privilegiata.

Gli ulteriori dati personali che la normativa prevede vengano inseriti nel registro degli insider vengono richiesti alle persone nel momento in cui viene loro notificata l'iscrizione, come precisato di seguito.

c. per ciascuna persona, il ruolo aziendale (se Dipendente), l'incarico svolto (se Collaboratore, Componente di un Organo Societario o Componente dell'Organismo di Vigilanza) o la Società di appartenenza (se soggetto esterno);
d. il motivo dell'iscrizione per ciascuno dei soggetti di cui al punto b);
e. la data e l'ora in cui le persone di cui al punto b) hanno avuto accesso all'informazione privilegiata.

Di norma, per la valutazione della data e dell'ora a partire dalla quale le persone hanno accesso all'informazione privilegiata assume rilevanza la prima tra le seguenti:

i. diffusione dell'informazione nell'ambito dell'evento a cui la persona ha partecipato;
ii. acquisizione di informazioni/documenti relativi a un evento già definito nei termini principali (es. durata, impatto sugli impianti);

COMP comunica tempestivamente alle persone elencate nella segnalazione, l'avvenuta iscrizione nella specifica sezione del registro degli insider utilizzando il modello di cui all'allegato IV (dipendenti e collaboratori) o all'allegato V (soggetti esterni).
La comunicazione richiama gli obblighi e i divieti che derivano dall'avere accesso a informazioni privilegiate, tra cui il divieto di effettuare, modificare o raccomandare operazioni sulle quote di emissioni sulla base delle informazioni privilegiate sulla società fino a quando tali informazioni non siano rese pubbliche. Vengono richiamate anche le sanzioni stabilite per l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione non autorizzata di tali informazioni e la manipolazione del mercato.
Le persone, destinatarie di tali comunicazioni, devono prendere atto per iscritto degli obblighi loro spettanti, e dei divieti loro imposti, compilando e restituendo tempestivamente il modulo di dichiarazione, allegato alla comunicazione ricevuta, firmato per accettazione.
Alle stesse viene inoltre richiesto di fornire, al momento dell'iscrizione e nel seguito in caso di successive variazioni, tramite compilazione del modulo dedicato allegato alla comunicazione ricevuta, i propri dati personali tra cui l'indirizzo di residenza privato e il numero di telefono privato, fisso e mobile, secondo quanto previsto dalla normativa.
Qualora COMP riscontrasse la mancanza di uno o più dati, eventualmente anche a seguito di informazioni richieste dalla Consob, la stessa può contattare le persone le quali avranno cura di comunicare tempestivamente i dati mancanti.

Aggiornamento del registro degli insider

L'aggiornamento di ciascuna sezione singolo evento ha luogo quando:

- deve essere iscritta una nuova persona;
- vengono meno le ragioni dell'iscrizione di una persona (di norma, per risoluzione del rapporto di lavoro/collaborazione, termine o cessazione dell'incarico);
- l'informazione termina di essere privilegiata perché l'evento cui essa si riferisce viene pubblicato secondo le modalità previste dal Regolamento MAR;
- interviene una modifica nei dati relativi ad una persona già iscritta;

Nelle singole sezioni viene indicata la data e l'ora di ciascun cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Per l'aggiornamento delle sezioni Singolo Evento, COMP fa affidamento sulle comunicazioni successive con cui i dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione singolo evento comunicano alla direzione COMP, le variazioni riguardanti le persone iscritte (cancellazione dei nominativi/aggiornamento dei dati) e i nominativi di altre persone, che, per ragioni d'ufficio o in quanto appartenenti alla propria Divisione/Direzione/Funzione/Business Unit e/o soggetti esterni, a loro risulta abbiano/avranno accesso all'informazione oggetto della comunicazione.

Tali comunicazioni vengono inviate, dai dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione singolo evento, all'atto della dichiarazione trasmessa a seguito della notifica di iscrizione e, nel seguito, qualora si rendessero necessarie integrazioni, tramite compilazione del modulo sub 3 dell'allegato IV.
È cura unicamente di ogni dipendente o collaboratore iscritto comunicare, tramite il modulo di cui all'allegato VIII, le variazioni riferite all'informazione privilegiata tra cui l'abbandono dell'evento.
Ai fini della cancellazione delle persone dalla sezione singolo evento del registro degli insider, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione o termine dell'incarico, si prende a riferimento la data e l'ora di pubblicazione dell'informazione privilegiata che aveva dato luogo all'iscrizione.
Nel caso in cui si renda necessario notificare alle persone la cancellazione dei loro dati dalla sezione singolo evento del registro degli insider (ad esempio a seguito di abbandono dell'evento o a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro/collaborazione o termine dell'incarico) la Funzione COMP utilizza il modulo di cui all'allegato VI (dipendenti e collaboratori) o all'allegato VII (soggetti esterni);

2.4 Obbligo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione

Attori coinvolti: COMP

Processo di adempimento all'obbligo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione:

La Divisione Gas Midstream Energy Management & Optimization attualmente e per quanto è prevedibile possa avvenire in futuro a perimetro di attività invariato non effettua sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione e non dispone quindi di un processo formalizzato per l'adempimento del presente obbligo.

Qualora un'Unità Organizzativa dovesse avere la necessità di effettuare un sondaggio di mercato relativo alle quote di emissione, è compito del Responsabile dell'Unità Organizzativa informare prontamente la Funzione COMP che, in collaborazione con l'Unità Organizzativa stessa, provvede a definire un opportuno processo di comunicazione e archiviazione delle informazioni privilegiate in ambito sondaggi di mercato relativi alle quote di emissione, in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento MAR descritte nella Policy COMMODITY MARKET ABUSE di Gruppo.

ALLEGATO I – Template Informazioni Privilegiate

Market Participant:	Edison Spa
Acer Code	A0002273E.IT
Remarks	Descrizione evento - informazione privilegiata
Event Start (UTC)	gg/mm/aa hh/mm
Event Stop (UTC)	gg/mm/aa hh/mm

ALLEGATO II – Registro degli Insider, sezioni relative a specifiche informazioni privilegiate

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [*aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)*]

Data di trasmissione all'autorità competente: [*aaaa-mm-gg*]

Nome del titolare dell'accesso	**Cognome** del titolare dell'accesso	**Cognome di nascita** del titolare dell'accesso (se diverso)	**Numeri di telefono professionali** (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	**Nome e indirizzo dell'impresa**	**Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate**	**Ottenuto** (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	**Cessato** (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	**Data di nascita**	**Numero di identificazione nazionale** (se applicabile)	**Numeri di telefono privati** (casa e cellulare personale)	**Indirizzo privato completo** (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

ALLEGATO III – Elenco Referenti di Area

Area	Direzione – Business Unit	Contatto
Power	– B.U. Energy Management	fabio.lamioni@edison.it mario.franzoni@edison.it csmi@edison.it
Gas	– Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics	Luca.teriaca@edison.it Silvia Oliveto, Concetta Massaro FOLTGas&LNG@edison.it
	– Direzione Group Gas Asset Optimization	giovanni.zacco@edison.it alessandro.stoppi@edison.it
CO2	– Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics	Luca.teriaca@edison.it Silvia Oliveto, Concetta Massaro FOLTGas&LNG@edison.it
LNG	– Business Unit Gas Supply, Portfolio Management & Logistics	Luca.teriaca@edison.it Silvia Oliveto, Concetta Massaro FOLTGas&LNG@edison.it
	– Direzione New LNG Supply Origination & Shipping	fabrizio.rinaldi@edison.it libaan.bosir@edison.it
	– Direzione Group Gas Asset Optimization	giovanni.zacco@edison.it alessandro.stoppi@edison.it
Altro	– Direzione Market Analysis & Business Support	Pier Mario Calvetti, Massimo Meney complianceG&P@edison.it

ALLEGATO IV – Iscrizione dipendenti e collaboratori

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INSIDER PER LE QUOTE DI EMISSIONI – SEZIONE SINGOLO EVENTO - RIFERITA ALL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA [•], PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

Comunicazione di iscrizione nel Registro Insider per le quote di emissioni– Sezione Singolo Evento riferita all'informazione privilegiata "[•]"

Con la presente comunicazione La informiamo che,

in forza dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (in seguito "**MAR**") e della disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce le norme tecniche relative agli elenchi delle persone aventi accesso ad *Informazioni Privilegiate* (per la cui nozione si rinvia all'art. 7 del MAR) (in seguito il "**Registro *Insider***" o "**Registro**"),

il Suo nominativo è stato iscritto nel Registro *Insider per le quote di emissioni* di EDISON S.p.A. (in seguito "**EDISON**" o la "**Società**") - **Sezione Singolo Evento**, riferita a **[•]** (nome convenzionale "[•]"),

a) Segnalazione

a seguito della Segnalazione pervenuta a firma di [•], che ha qualificato come *Privilegiata* l'*Informazione* cui ha avuto accesso **a far data dal** [•] **dalle ore** [•], e che ha richiesto di ritardare la comunicazione al pubblico dell'*Informazione Privilegiata* oggetto della Sua iscrizione al Registro *Insider*, risultando soddisfatte le ulteriori condizioni, previste dall'art. 17 del MAR e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che consentono il ritardo.

b) Comunicazioni successive

a motivo del Suo accesso, **a far data dal** [•] **dalle ore** [•], all'*Informazione* qualificata come *Privilegiata* da [•], che, con Segnalazione in data [•], ha richiesto di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione oggetto della Sua iscrizione nel Registro *Insider per le quote di emissioni*, risultando soddisfatte le ulteriori condizioni, previste dall'art. 17 del MAR e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che consentono il ritardo.

Le segnaliamo che l'accesso all'*Informazione Privilegiata* e la conseguente iscrizione nel suddetto Registro, comportano l'impegno al rispetto, con la massima diligenza, degli obblighi di riservatezza in relazione a tale *Informazione* tra cui:

- assicurare la corretta segregazione di tale *Informazione* limitandone la circolazione ai soggetti iscritti nella citata Sezione, ovvero comunicando le informazioni solo a coloro che, soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale, hanno la necessità di conoscerle per esigenze lavorative o professionali ovvero per l'esecuzione di un incarico o nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare la massima cura nella custodia dei documenti (cartacei ed elettronici) contenenti tale *Informazione,* prestando attenzione a non lasciarli incustoditi o non protetti da *password* durante la propria assenza.

Le segnaliamo altresì che l'accesso ad *Informazioni Riservate o Privilegiate* di EDISON comporta il rispetto delle regole comportamentali definite nella "Policy Commodity Market Abuse" (in seguito "**Policy**"), consultabile e scaricabile nella *intranet* seguendo il percorso: Azienda>Comunicazioni Organizzative>Norme Generali.

Le rendiamo noto che la normativa dispone sanzioni penali ed amministrative a carico di coloro che, essendo in possesso di *Informazioni Privilegiate*, se ne avvalgono per effettuare direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, modificare o raccomandare operazioni sulle quote di emissione cui tali informazioni si riferiscono (abuso di *Informazioni Privilegiate ex* art. 8 del MAR), o le comunichino a terzi senza giustificato motivo (comunicazione illecita di *Informazioni Privilegiate ex* art. 10 del MAR), ovvero diffondano notizie false o compiano operazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno o più strumenti finanziari (manipolazione del mercato *ex* art. 12 del MAR).

Pertanto, che è vietato effettuare, modificare o raccomandare operazioni su strumenti finanziari (e nel suo caso in particolare sulle quote di emissione) sulla base delle *Informazioni Privilegiate del*la Società di cui si è a conoscenza fino a quando tali informazioni non sono rese pubbliche.

Le sanzioni applicabili comprendono sanzioni penali, pene accessorie, confisca del prodotto o del profitto e sanzioni amministrative quali ad esempio sanzioni pecuniarie, interdizione temporanea o permanente dall'esercizio delle funzioni e restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione.

Fatta salva la possibilità per EDISON di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della suddetta disciplina sugli abusi di mercato (i cui documenti normativi sono consultabili sul sito *internet* della Società http://www.edison.it/it/market-abuse), la violazione delle disposizioni relative agli obblighi di riservatezza di cui sopra, ivi compresa la diffusione a terzi, non per ragioni di ufficio, di *Informazioni Privilegiate*, e più in generale l'inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina del MAR, assumerà rilievo per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari applicabili ai rapporti di lavoro dipendente ovvero per la risoluzione del contratto di collaborazione. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti saranno applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

Poiché la normativa in materia di abusi di mercato richiede di indicare nel Registro una serie di informazioni concernenti i soggetti iscritti, tra cui la residenza privata e il numero di telefono privato, fisso e mobile, allo stato attuale non a disposizione della Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization (di seguito **COMPL**), La invitiamo a fornirci tali informazioni compilando i campi del **Modulo *sub 1,*** allegato alla presente comunicazione, che dovrà altresì essere utilizzato in caso di variazione delle informazioni in precedenza fornite. Qualora ritenga di non procedere in tal senso, Le segnaliamo che, ove la Consob richiedesse di conoscere i nominativi dei soggetti iscritti nel Registro, dovrà comunicarci tempestivamente i Suoi dati mancanti.

La invitiamo inoltre a comunicare tempestivamente alla Funzione COMP, per quanto a Sua conoscenza alla data di ricezione della presente comunicazione e, nel seguito, qualora si rendano necessarie integrazioni, i nominativi delle eventuali ulteriori persone, rispetto a quelle già iscritte nella sopra menzionata Sezione (cfr. allegato **Modulo *sub* 2** alla presente comunicazione/consultabili presso *COMPL*) che, in quanto dipendenti, collaboratori o soggetti

esterni che agiscono in nome o per conto di EDISON, Le risulta abbiano/avranno accesso all'*Informazione Privilegiata* di cui alla presente comunicazione, compilando il **Modulo *sub* 3,** allegato alla presente comunicazione.

Le comunichiamo che il Registro per le informazioni privilegiate relativo alle quote di emissione è tenuto presso la sede di EDISON a cura di COMPL e che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità al GDPR.

Per qualsiasi precisazione in merito alla Sua iscrizione nella citata Sezione del Registro, La preghiamo di contattare COMP (email complianceG&P@edison.it fax 02 6222.7924) o di consultare il sito *internet* EDISON nella sezione http://www.edison.it/it/market-abuse.

Le comunichiamo che il Suo nominativo sarà cancellato dalla citata Sezione del Registro, se non diversamente segnalato da COMPL, quando l'*Informazione Privilegiata* in oggetto verrà diffusa al mercato tramite la pubblicazione secondo quanto previsto dal MAR.

Le segnaliamo, infine, che in caso di risoluzione del Suo rapporto di lavoro/collaborazione con la Società, il Suo nominativo sarà cancellato dal Registro *Insider*, fermo restando il Suo impegno ai sensi della normativa di riferimento, al rispetto ed all'osservanza dei vincoli di riservatezza sulle *Informazioni Privilegiate* della Società di cui è a conoscenza nonché, più in generale, l'obbligo di osservare la normativa sugli abusi di mercato.

Ai sensi della normativa i Suoi dati oggetto di trattamento saranno rimossi dal Registro *Insider* decorsi cinque anni dalla data di cancellazione del Suo nominativo dal Registro.

La preghiamo di restituire tempestivamente alla Funzione COMPL il **Modulo *sub* 4,** allegato alla presente comunicazione (unitamente al **Modulo *sub 1***), compilato e firmato, in segno di presa visione e integrale accettazione di quanto comunicato.
Le comunicazioni alla Funzione *COMP* potranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- a mezzo fax al numero: **02-6222.7924;**
- via posta elettronica all'indirizzo: **complianceG&P@edison.it.**

Distinti saluti.

Milano, [•]

Compliance & Business Process Support

Modulo sub 1 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]

Alla Funzione Compliance & Business Process Support

(Modulo da restituire firmato alla Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization)

DATI PERSONALI

INDIRIZZO PRIVATO *[Via, N. Civico, località, CAP, Stato] - (se diverso dall'Indirizzo indicato nella dichiarazione di cui al Modulo sub 4)*

_____

_____

NUMERI DI TELEFONO PROFESSIONALE – NUMERO FISSO E MOBILE

_____

NUMERI DI TELEFONO PRIVATI – NUMERO FISSO E MOBILE

_____

NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA - (se diversa da EDISON)

_____

(Data) (Firma)

_____ _____

Modulo sub 2 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]
[*EVENTUALE*]

PERSONE CON ACCESSO ALL'*INFORMAZIONE PRIVILEGIATA* [●] ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE / ALLA DATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, ISCRITTE NELLA RELATIVA SEZIONE SINGOLO EVENTO DEL REGISTRO INSIDER

	Nominativo	Ruolo aziendale se dipendente o Società di appartenenza se soggetto terzo	Motivo dell'iscrizione	Data e ora di accesso all'*Informazione Privilegiata*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

(Data) (Firma)

_____ _____

Modulo sub 3 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]

Alla Funzione Compliance & Business Process Support

(Modulo da restituire firmato alla Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization ove compilato)

PERSONE CON ACCESSO ALL'*INFORMAZIONE PRIVILEGIATA* [●] NON ISCRITTE NELLA RELATIVA SEZIONE SINGOLO EVENTO DEL REGISTRO INSIDER ALLA DATA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE, OVVERO CHE NE HANNO AVUTO ACCESSO SUCCESSIVAMENTE, DA ISCRIVERE

	Nominativo	Ruolo aziendale se dipendente o Società di appartenenza se soggetto terzo	Motivo dell'iscrizione	Data e ora di accesso all'*Informazione Privilegiata*
1				
2				
3				
4				
5				

(Data) (Firma)

Modulo sub 4 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]
Alla Funzione Compliance & Business Process Support
(Modulo da restituire alla Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization compilato e firmato per accettazione)

Il sottoscritto_____,
nato a _____, il_____,
residente in_____,
Via/Piazza_____,
codice fiscale_____

DICHIARA:
- di aver ricevuto informazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro *Insider* di EDISON, Sezione Singolo Evento riferita a **"[•]"**, a motivo del mio accesso, **a far data dal** [•] **dalle ore** [•], alla relativa *Informazione Privilegiata*;

- di avere preso visione della Policy Commodity Market Abuse e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle disposizioni contenute nella richiamata Policy e agli obblighi di riservatezza cui sono tenuto con riferimento alle *Informazioni Privilegiate relative alle quote di emissione*;

- di essere a conoscenza dei doveri e degli obblighi previsti dalla normativa sugli abusi di mercato (consultabile sul sito *internet* della Società: http://www.edison.it/it/market-abuse, con particolare riguardo agli obblighi che derivano dall'avere accesso a *Informazioni Privilegiate relative alle quote di emissione*;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inosservanza di detti doveri e obblighi tra cui il divieto di effettuare, modificare o raccomandare operazioni sulle quote di emissione sulla base delle *Informazioni Privilegiate* di cui sono a conoscenza, fino a quando tali informazioni non sono rese pubbliche;

- di essere a conoscenza che, in caso di risoluzione del mio rapporto di lavoro / collaborazione con la Società, il mio nominativo sarà cancellato dal Registro *Insider*, fermo restando il mio impegno, ai sensi della normativa di riferimento, al rispetto ed all'osservanza dei vincoli di riservatezza sulle *Informazioni Privilegiate* e, più in generale, l'obbligo di osservare la normativa sugli abusi di mercato;

- di prendere atto che, qualora ritenga di non procedere alla comunicazione, in tutto o in parte, degli ulteriori dati richiesti dalla nuova normativa sugli abusi di mercato ed in particolare dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di tenuta del Registro *Insider*, ove la Consob richiedesse alla Società di conoscere i nominativi dei soggetti iscritti nel Registro, di essere tenuto a, e quindi di assumere l'obbligo di, comunicare tempestivamente i dati mancanti;

- di essere tenuto a, e quindi di assumere l'obbligo di, aggiornare, ove necessario, i miei dati personali già comunicati.

Fornisco di seguito infine, per quanto a mia conoscenza, alla data della presente comunicazione assumendo altresì l'obbligo di comunicare, nel seguito, qualora si rendano necessarie integrazioni, i nominativi delle eventuali ulteriori persone che, rispetto a quelle elencate in allegato

alla comunicazione ricevuta, in quanto dipendenti, collaboratori o soggetti esterni che agiscono in nome o per conto di EDISON, mi risulta abbiano accesso all'Informazione Privilegiata.

(Data) (Firma)

_____ _____

ALLEGATO V – Iscrizione soggetti esterni

ALLEGATO 6 - COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INSIDER – SEZIONE SINGOLO EVENTO - RIFERITA ALL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA [•], PER SOGGETTI ESTERNI

Comunicazione di iscrizione nel Registro insider – Sezione Singolo Evento riferita all'informazione privilegiata "[•]"

Con la presente comunicazione La informiamo che,

in forza dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (in seguito "**MAR**") e della disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce le norme tecniche relative agli elenchi delle persone aventi accesso ad *Informazioni Privilegiate* (per la cui nozione si rinvia all'art. 7 del MAR) (in seguito il "**Registro *Insider*"** o "**Registro**"),

Su indicazione di **xxx**, il nominativo della Società e il Suo (quale Referente della stessa) sono stati iscritti nel Registro *Insider per le quote di emissione* di EDISON S.p.A. (in seguito "**EDISON**" o la "**Società**") - **Sezione Singolo Evento**, riferita a **[•]** (nome convenzionale "**[•]**") a seguito dell'accesso **a far data dal** [•] **dalle ore** [•] all'Informazione relativa a tale evento, e qualificata come *Privilegiata* da EDISON, che ha valutato di ritardarne la pubblicazione, risultando soddisfatte le ulteriori condizioni, previste dall'art. 17 del MAR e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che consentono il ritardo.

L'accesso all'*Informazione Privilegiata* e la conseguente iscrizione nel suddetto Registro comporta l'impegno al rispetto, con la massima diligenza, agli obblighi di riservatezza così come riportati nella relativa clausola contenuta nel contratto o nell'accordo di riservatezza da Voi sottoscritto, e in qualità di Soggetti che agiscono in nome o per conto di EDISON S.p.A. la tenuta, a Vostra cura con riguardo alle *Informazioni Privilegiate* relative alle quote di emissione, del Registro contenente le informazioni richieste dall'art. 18 del MAR nonché, se del caso, ricorrendone i presupposti, l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 11 del MAR in materia di sondaggi di mercato.

Si rende noto che la normativa dispone sanzioni penali ed amministrative a carico di coloro che, essendo in possesso di *Informazioni Privilegiate,* se ne avvalgono per effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, modificare o raccomandare operazioni su quote di emissione a cui tali informazioni si riferiscono (abuso di *Informazioni Privilegiate ex* art. 8 del MAR), o le comunichino a terzi senza giustificato motivo (comunicazione illecita di *Informazioni Privilegiate ex* art. 10 del MAR), ovvero diffondano notizie false o compiano operazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di uno o più strumenti finanziari (manipolazione del mercato *ex* art. 12 del MAR).

Pertanto è vietato effettuare, modificare o raccomandare operazioni sugli strumenti finanziari (e nel suo caso in particolare sulle quote di emissione) sulla base delle *Informazioni Privilegiate* della Società di cui si è a conoscenza fino a quando tali informazioni non sono rese pubbliche.

Le sanzioni applicabili comprendono sanzioni penali, pene accessorie, confisca del prodotto o del profitto e sanzioni amministrative quali ad esempio sanzioni pecuniarie, interdizione temporanea o permanente dall'esercizio delle funzioni e restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione.

Fatta salva la possibilità per EDISON di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della suddetta disciplina sugli abusi di mercato (i cui documenti normativi sono consultabili sul sito *internet* della Società http://www.edison.it/it/market-abuse), la violazione delle disposizioni comporta la facoltà per la Società e per le sue controllate di risolvere il rapporto per giusta causa, anche senza preavviso.

Poiché la nuova normativa in materia di abusi di mercato richiede di indicare nel Registro una serie di informazioni concernenti i soggetti iscritti, tra cui la residenza privata e il numero di telefono privato, fisso e mobile, allo stato attuale non a disposizione della Funzione COMPL, La invitiamo a fornirci tali informazioni compilando i campi del **Modulo *sub 1*** allegato alla presente comunicazione, che dovrà altresì essere utilizzato in caso di variazione delle informazioni in precedenza fornite. Qualora ritenga di non procedere in tal senso, Le segnaliamo che, ove la Consob richiedesse di conoscere i nominativi dei soggetti iscritti nel Registro, dovrà comunicarci tempestivamente i Vostri dati mancanti.

Le comunichiamo che il Registro per le informazioni privilegiate relativo alle quote di emissione è tenuto presso la sede di EDISON a cura della Funzione COMPL e che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità al GDPR.

Per qualsiasi precisazione per quanto attiene alla normativa oggetto della presente comunicazione, La preghiamo di contattare la Funzione COMP (email complianceG&P@edison.it fax 02 6222.7924), o di consultare il sito *internet* EDISON nella sezione http://www.edison.it/it/market-abuse.

Le comunichiamo che i Vostri nominativi saranno cancellati dalla citata Sezione del Registro, se non diversamente segnalato dalla Funzione COMPL, quando l'*Informazione Privilegiata* in oggetto verrà diffusa al mercato tramite la pubblicazione secondo quanto previsto dal MAR.
Ai sensi della normativa i Vostri dati oggetto di trattamento saranno rimossi dal Registro *Insider* decorsi cinque anni dalla data di cancellazione del Suo nominativo dal Registro.

La preghiamo di restituire tempestivamente, alla Funzione COMPL, il Modulo allegato ***sub* 2,** allegato alla presente comunicazione (unitamente al Modulo allegato ***sub 1***), compilato e firmato, in segno di presa visione e integrale accettazione di quanto comunicato.

Le comunicazioni alla Funzione COMP potranno essere effettuate con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano;
- a mezzo fax al numero: **02-6222.7924;**
- via posta elettronica all'indirizzo: **complianceG&P@edison.it.**

Distinti saluti.
Milano, [•]

Compliance & Business Process Support

_____

Modulo sub 1 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]

Alla Funzione Compliance & Business Process Support

(Modulo da restituire firmato alla Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization)

DATI PERSONALI

INDIRIZZO PRIVATO *[Via, N. Civico, località, CAP, Stato] - (se diverso dall'Indirizzo indicato nella dichiarazione di cui al Modulo sub 4)*

_____

_____

NUMERI DI TELEFONO PROFESSIONALE – NUMERO FISSO E MOBILE

_____

NUMERI DI TELEFONO PRIVATI – NUMERO FISSO E MOBILE

_____

NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA - (se diversa da EDISON)

_____

(Data) (Firma)

_____ _____

Modulo sub 2 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]
Alla Funzione Compliance & Business Process Support
(Modulo da restituire alla Funzione Compliance & Business Process Support della Divisione Gas Midstream, Energy Management & Optimization compilato e firmato per accettazione)

Il sottoscritto_____,
nato a _____, il_____,
residente in_____,
Via/Piazza_____,
codice fiscale_____

DICHIARA:
- di aver ricevuto informazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro *Insider* di EDISON, Sezione Singolo Evento riferita a **"[•]"**, a motivo del mio accesso, **a far data dal** [•] **dalle ore** [•], alla relativa *Informazione Privilegiata*;

- di essere a conoscenza dei doveri e degli obblighi previsti dalla normativa sugli abusi di mercato (consultabile sul sito *internet* della Società: http://www.edison.it/it/market-abuse, con particolare riguardo agli obblighi che derivano dall'avere accesso a *Informazioni Privilegiate relative alle quote di emissione*;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inosservanza di detti doveri e obblighi tra cui il divieto di effettuare, modificare o raccomandare operazioni sulle quote di emissione sulla base delle *Informazioni Privilegiate* di cui sono a conoscenza, fino a quando tali informazioni non sono rese pubbliche;

- di prendere atto che, qualora ritenga di non procedere alla comunicazione, in tutto o in parte, degli ulteriori dati richiesti dalla nuova normativa sugli abusi di mercato ed in particolare dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di tenuta del Registro *Insider*, ove la Consob richiedesse alla Società di conoscere i nominativi dei soggetti iscritti nel Registro, di essere tenuto a, e quindi di assumere l'obbligo di, comunicare tempestivamente i dati mancanti;

- di essere tenuto a, e quindi di assumere l'obbligo di, aggiornare, ove necessario, i miei dati personali già comunicati.

- di impegnarmi a predisporre e tenere aggiornato un Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per la mia Società (l'**Attività**), hanno accesso alle *Informazioni Privilegiate* sulle quote di emissione che riguardano EDISON (i "**Nominativi**"), in conformità alle disposizioni sugli abusi di mercato ed in particolare alle disposizioni in materia di tenuta del registro;

- di impegnarmi inoltre, a seguito di richiesta scritta da parte di EDISON, a consegnare alla stessa, non appena disponibile, i Nominativi. A detto riguardo autorizzo EDISON a comunicare all'Autorità regolamentare competente, se richiesto, il nome del Responsabile dell'Attività, i Nominativi, i relativi dati personali e qualsivoglia altra informazione afferente l'Attività;

- di impegnarmi ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i Rappresentanti della Società e ogni altra persona il cui nome si trova nel Registro tenuto a mia cura riconoscano e si impegnino a rispettare gli obblighi di natura legale e regolamentare facenti capo a chi ha accesso

ad *Informazioni Privilegiate* sulle quote di emissione e siano a conoscenza che l'abuso ovvero la diffusione non autorizzata delle *Informazioni Privilegiate* comportano l'applicazione di sanzioni.

(Data) (Firma)

_____ _____

ALLEGATO VI – Cancellazione dipendenti e collaboratori

ALLEGATO 7 - COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEGLI INSIDER PER LE QUOTE DI EMISSIONI – SEZIONE SINGOLO EVENTO - RIFERITA ALL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA [•], PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

EVENTUALE – DA INVIARE SOLO QUANDO LA CANCELLAZIONE NON È LEGATA ALLA PUBBLICAZIONE SECONDO QUANTO INDICATO DAL REGOLAMENTO MAR

[Destinatari elencati in allegato]

Comunicazione di cancellazione dal Registro Insider – Sezione Singolo Evento riferita all'informazione Privilegiata "[•]"

Con la presente comunicazione,

ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito "**MAR**") e della relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce le norme tecniche relative agli elenchi delle persone aventi accesso ad *Informazioni Privilegiate* (per la cui nozione si rinvia all'art. 7 del MAR),

La informiamo che in data **[●] alle ore [●], [●]** ha comunicato l'abbandono dell'evento relativo all'*Informazione Privilegiata* "**[●]**" e, conseguentemente, il Suo nominativo è stato cancellato dalla corrispondente Sezione Singolo Evento del Registro *Insider per le quote di emissioni***.**

Ai sensi della normativa vigente, i Suoi dati oggetto di trattamento saranno rimossi dal Registro *Insider* decorsi cinque anni dalla data sopraindicata.

Per qualsiasi precisazione in merito alla normativa oggetto della presente comunicazione, La preghiamo di contattare la Funzione COMP (email complianceG&P@edison.it fax 02.6222.7924), ovvero di consultare il sito internet Edison nella sezione http://www.edison.it/it/market-abuse.

Distinti saluti.

Milano, [•]

Compliance & Business Process Support

ELENCO DESTINATARI della Comunicazione del [•]

ALLEGATO VII – Cancellazione soggetti esterni

ALLEGATO 8 - COMUNICAZIONE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEGLI INSIDER – SEZIONE SINGOLO EVENTO - RIFERITA ALL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA [•], PER SOGGETTI ESTERNI

EVENTUALE – DA INVIARE SOLO QUANDO LA CANCELLAZIONE NON È LEGATA ALLA PUBBLICAZIONE SECONDO QUANTO INDICATO DAL REGOLAMENTO MAR

Comunicazione di cancellazione dal Registro Insider – Sezione Singolo Evento riferita all'informazione Privilegiata "[•]"

Con la presente comunicazione,
ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (di seguito "**MAR**") e della relativa disciplina di attuazione contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce le norme tecniche relative agli elenchi delle persone aventi accesso ad *Informazioni Privilegiate* (per la cui nozione si rinvia all'art. 7 del MAR),

La informiamo che in data **[●] alle ore [●], [●]** ha comunicato l'abbandono dell'evento relativo all'*Informazione Privilegiata* "**[●]**" e, conseguentemente, il nominativo della Sua Società e il Suo (quale Referente della Società) stato sono stati cancellati dalla corrispondente Sezione Singolo Evento del Registro *Insider per le quote di emissione***.**

Ai sensi della normativa vigente, i Suoi dati oggetto di trattamento saranno rimossi dal Registro *Insider* decorsi cinque anni dalla data sopraindicata.

Per qualsiasi precisazione in merito alla normativa oggetto della presente comunicazione, La preghiamo di contattare la Funzione COMP (email complianceG&P@edison.it fax 02.6222.7924), ovvero di consultare il sito internet Edison nella sezione http://www.edison.it/it/market-abuse.

Distinti saluti.

Milano, [•]

Compliance & Business Process Support

ALLEGATO VIII – Comunicazione di aggiornamento dati

ALLEGATO 5 – COMUNICAZIONE SUCCESSIVA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL REGISTRO DEGLI INSIDER - SEZIONE SINGOLO EVENTO RIFERITA ALL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA [•]

A: [•]

Funzione COMPL

Milano, [●]

Comunicazione di aggiornamento dei dati del Registro degli Insider - Sezione Singolo Evento riferita all'Informazione Privilegiata "[•]"

Il sottoscritto [•], nella sua qualifica di [•] di Edison S.p.A., con la presente comunica i il/i seguente/i aggiornamento/i relativo/i ai dati contenuti nella Sezione [•] del Registro degli Insider per le quote di emissione ai sensi dell'art.18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"):

□ MODIFICA DEI DATI RELATIVI AD UNA PERSONA GIA' ISCRITTA (**Modulo sub 1**)

□ CANCELLAZIONE DI PERSONE ISCRITTE (**Modulo sub 2**)

□ ABBANDONO DELL' EVENTO in data [●]

□ ALTRO (da specificare)

Distinti saluti,

_____

Modulo sub 1 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]

Si comunicano le modifiche intervenute nei dati delle sotto indicate Persone iscritte nel Registro degli Insider per le quote di emissione – Sezione Singolo Evento riferita all'*Informazione Privilegiata* [•]:

	Nominativo	Dati da aggiornare [ruolo aziendale / motivo dell'iscrizione, etc]	Data e ora dell'aggiornamento
1			
2			
3			
4			
5			

Modulo sub 2 - ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DEL [•]

Si informa che, anticipatamente rispetto alla pubblicazione, le seguenti Persone devono essere cancellate dal Registro degli Insider per le quote di emissione – Sezione Singolo Evento riferita all'*Informazione Privilegiata* [•]:

	Nominativo	Motivo della cancellazione	Data e ora di termine dall'accesso all'Informazione Privilegiata
1			
2			
3			
4			
5			